

1514173-86.2019.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação Qualificada
Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 8ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022

...
A vítima se ateve a confirmar a ocorrência do roubo da mercadoria e do caminhão. O policial militar André, responsável pela prisão do acusado, fez relato seguro e coerente sobre os fatos, harmônico com aquela feita na fase investigatória. Os relatos são merecedores de total credibilidade, eis que nada há nos autos a indicar que os depoentes tivessem razões para incriminar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
8ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1514173-86.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1514173-86.2019.8.26.0228 - c. 2020/000461
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada
Autor:
Justiça Pública
Réu
DAVID FERREIRA DE AMORIM

Vistos.

DAVID FERREIRA DE AMORIM e JOSÉ DEMONTIER ALVES DA SILVA foram denunciados como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, c.c. artigo 29, do mesmo diploma legal, porque, no período compreendido de horas no dia de 11 de junho de 2019, até as 18h00min, na Avenida Celso Garcia, 4638, bairro Tatuapé, nesta cidade de São Paulo, com unidade de designios, com outros indivíduos não identificados, receberam em proveito próprio, 96 (noventa e seis) unidades de caixas contendo brinquedos diversificados e peças de vestuário, avaliada em R\$24.595,91 (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) de propriedade da empresa Guet Comércio e Representações LTDA.
Recebida a denúncia, o feito e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, para o acusado JOSÉ DEMONTIER, em razão do não atendimento ao chamamento judicial (fls. 362/363).
O acusado DAVID foi citado e apresentou defesa preliminar.
Em audiência, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 10/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/19) e pela prova oral colhida. Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito.

Afirmou que, na data dos fatos, estava em casa, quando recebeu ligação de um senhor que se identificou apenas como Roberto, que lhe perguntou se queira trabalhar. Foi ao local onde Roberto estava e saiu com ele para descarregar uma carga. Roberto passou mal e perguntou se dirigia, solicitando que fosse sozinho descarregar a carga e que, após a descarga, estacionasse o veículo em determinada via pública e o deixasse aos cuidados de um "flanelinha". Após a descarga, quando se dirigia ao lugar que deixaria o caminhão, foi abordado e narrou os fatos aos policiais; foi com eles ao galpão, onde soube que tanto o caminhão como a carga eram roubados. Nunca foi processado. É motorista e ganha cerca de duzentos e cinquenta reais por dia. Não conhece o corréu e não sabe se ele estava no galpão. Não tem o telefone nem sabe onde Roberto mora.

A versão do acusado não se coaduna com as demais provas dos autos.

A testemunha Kleber Guet, representante da vítima, afirmou que estava em Santa Catarina, quando o motorista que lhe prestava serviço ligou, dizendo que tinham roubado o caminhão, que era dele, e a carga, que era de sua empresa. No dia seguinte, foi comunicado que haviam achado produtos com etiquetas suas. Reconheceu a mercadoria por foto, veio a São Paulo com o motorista, levou na delegacia as notas fiscais e documentos da empresa, foi ao galpão e recuperou tudo, exceto um tapete que havia comprado para sua esposa. Não se recorda de ter reconhecido alguém. Pelas fotos que recebeu da delegacia, o motorista também não reconheceu ninguém. O caminhão, que era do motorista, foi recuperado primeiro.

A testemunha André Pereira, policial militar, afirmou que, por ocasião dos fatos, abordou o veículo Iveco conduzido pelo acusado David, já que o mesmo tentou se evadir com o carro e, após, a pé, ao notar a presença policial. Questionado por que havia tentado fugir, o réu admitiu que havia acabado de deixar uma carga num galpão próximo, indicando sua localização. Chegando ao local, encontraram grande quantidade de brinquedos e roupas de origem ilícita. Em contato com pessoas que ali trabalhavam, os policiais souberam que, com a chegada da polícia, sete ou oito indivíduos haviam fugido correndo. No dia seguinte, retornou ao local e ouviu um barulho estranho vindo de um dos cômodos, constatando-se outro indivíduo escondido e que tinha ligação com a carga roubada. O réu David disse que receberia certa quantia pelo transporte da carga até aquele galpão. O veículo dirigido pelo acusado também era produto de ilícito. As mercadorias tinham etiquetas de identificação, o que possibilitou contato com a empresa-vítima, sendo que seu representante legal, confirmou que um de seus caminhões, com a respectiva carga, havia sido roubado naquela mesma data. A vítima reconheceu como suas as mercadorias encontradas no galpão.

Encerrada a instrução, tem-se que a prova é robusta, portanto, apta a responsabilizar o acusado pela prática do crime descrito na inicial acusatória.

A vítima se ateve a confirmar a ocorrência do roubo da mercadoria e do caminhão. O policial militar André, responsável pela prisão do acusado, fez relato seguro e coerente sobre os fatos, harmônico com aquela feita na fase investigatória.

Os relatos são merecedores de total credibilidade, eis que nada há nos autos a indicar que os depoentes tivessem razões para incriminar falsamente o acusado.

Ressalte-se que eventuais divergências entre os relatos feitos na delegacia e em Juízo não têm o condão de desmerecer a prova produzida, ainda mais quando dizem respeito a pormenores irrelevantes da ocorrência.

Com efeito, o acusado recebeu e transportou as mercadorias produto de roubo, não portava documentação que comprovasse aquisição lícita, tampouco, se propôs a

indicar de quem a havia recebido. Além disso, quando da abordagem policial, tentou se evadir dirigindo em maior velocidade com o veículo e, após, a pé, tudo a indicar que sabia da origem ilícita do bem.

Assim, afastada a possibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

Embora seja tecnicamente primário, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são desfavoráveis ao acusado.

Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, vê-se que o réu foi definitivamente condenado por prática delituosa semelhante, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal Central.

Ainda que o trânsito em julgado da referida condenação tenha se dado em data posterior à ocorrência dos fatos aqui tratados, tal circunstância indica que o réu possui personalidade voltada à criminalidade.

Oportuno esclarecer que não se trata de reconhecer condenação posterior como "maus antecedentes", mas sim como circunstância a indicar traço negativo da personalidade do acusado, denotando sua inclinação à violação da lei, o que certamente não pode ser desconsiderado pelo julgador no momento de fixação da sanção penal.

Assim sendo, motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ausentes outras agravantes e atenuantes, assim como circunstâncias modificadoras da sanção penal, torno definitiva a pena acima fixada.

Inaplicável o §5º, do art. 180, do Código Penal, uma vez que a conduta imputada ao réu não foi desclassificada para a modalidade culposa (§3º).

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno DAVID FERREIRA DE AMORIM como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e por pena pecuniária, equivalente a um salário mínimo, a ser destinada a instituição beneficente indicada pelo Juízo das Execuções.

Em caso de conversão de qualquer das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, o regime de cumprimento da pena será o aberto.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA